

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6928/2537

นาย ชินวัฒน์ นิมกิงรัตน์
นาย บุญ เลิศ ลา ลุน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 208

จำเลยมิได้ยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและคำขอนั้นมิได้โต้แย้งคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลชั้นต้นอันเป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 แต่เมื่อศาลชั้นต้นมิได้ส่งหมายแจ้งวันนัดชี้สองสถานให้จำเลยทราบซึ่งจะถือว่าจำเลยทราบวันนัดสืบพยานตามที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้ในวันชี้สองสถานไม่ได้ จึงถือว่าจำเลยขาดนัดพิจารณายอมเป็นกรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในข้อที่มุ่งหมายจะยังให้การเป็นไปด้วยความยุติธรรมและเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาให้เพิกถอนคำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาอันเป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นเสีย

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสี่ชำระหนี้ตามสัญญาเดิมและค่าประกัน จำเลยทั้งสี่ขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลยทั้งสี่ขาดนัดพิจารณาและพิจารณาคดีไปฝ่ายเดียวแล้วพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงิน พร้อมทั้งดอกเบี้ยแก่โจทก์กับให้ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์

จำเลยทั้งสี่ยื่นคำร้องว่า จำเลยทั้งสี่และทนายจำเลยทั้งสี่มิได้มาศาลในวันนัดขึ้น
สองสถานและวันนัดสืบพยานโจทก์ เนื่องจากจำเลยทั้งสี่และทนายจำเลยทั้งสี่ไม่
ทราบนัด จำเลยทั้งสี่ได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีไว้ ศาลได้มีคำสั่งให้รับคำให้การของ
จำเลยทั้งสี่และมีคำสั่งให้สำเนาให้โจทก์นัดขึ้นสองสถาน หมายถึงวันนัดให้ทนาย
โจทก์และทนายจำเลยทั้งสี่ทราบนัด ไม่พบ ไม่มีผู้ใดรับแทนโดยชอบให้ปิด แต่ศาล
ได้ออกหมายนัดขึ้นสองสถานให้ทนายโจทก์ทราบแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่ได้ออก
หมายนัดขึ้นสองสถานให้จำเลยทั้งสี่ทราบ จำเลยทั้งสี่และทนายจำเลยทั้งสี่มิได้มาศาล
ตามกำหนด คดีนี้ถ้าจำเลยทั้งสี่ได้นำพยานเข้าสืบแล้วจะต้องชนะคดีเพราะข้อเท็จ
จริงมิได้เป็นดังคำฟ้องของโจทก์ ขอให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า กรณีปิดคำบังคับสำหรับจำเลยทั้งสี่วันที่ 31 มกราคม
2536 พันกำหนดสืบหาวันนับแต่เวลาที่ได้ปิดคำบังคับแล้วไม่ปรากฏว่ามีพฤติการณ์
นอกเหนือที่มีอาจบังคับได้อันเป็นเหตุให้จำเลยทั้งสี่ไม่อาจยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดี
ใหม่ในเวลาที่กฎหมายกำหนดได้ การร้องขอพิจารณาคดีใหม่นี้ไม่ชอบด้วยประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 ยกคำร้องขอ

จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาให้ยกคำสั่งและคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้น
ต้นส่งหมายแจ้งวันนัดขึ้นสองสถานแก่จำเลยทั้งสี่ให้ถูกต้องแล้วพิจารณาพิพากษาใหม่

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "แม้จำเลยทั้งสี่มิได้ยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ภายในระยะ
เวลาที่กฎหมายกำหนดและไม่ได้โต้แย้งคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลชั้นต้นอัน
เป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 แต่เมื่อ

ปรากฏตามสำนวนว่าศาลชั้นต้นมิได้ส่งหมายแจ้งวันนัดชี้สองสถานให้จำเลยทั้งสี่
ทราบ ย่อมเป็นกรณีที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งในข้อที่มุ่งหมายจะยังให้การเป็นไปด้วยความยุติธรรมและเป็นข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกาเห็นสมควรสั่งให้เพิกถอนการ
พิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นเสียที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้อง
ด้วยในผล"

พิพากษายืน

(สมปอง เสนเนียม-พิมล สมานิตย์-ผล อนุวัตรนิติการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>